

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5483/2537

นาย บุญ เรือง ง จันทรย์
นาย สิ้น สมุทร ภาโนชิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม

จำเลยทั้งสองกู้เงินโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ต่อมาได้ทำเอกสารหมายเลข จ.2 มีข้อความว่า ข้าพเจ้าได้กู้เงิน บ.(โจทก์) เป็นเงิน 100,000 บาท จะผ่อนส่งคืนให้หมดสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 แล้วลงท้ายด้วยการลงชื่อของจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงแจ้งชัดว่าจำเลยทั้งสองรับว่าเป็นหนี้เงินกู้โจทก์รายนี้จริง จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ที่มีผลบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172(เดิม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกู้เงินโจทก์ 100,000 บาทตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ครบกำหนดชำระเงินต้นคืนในวันที่ 1 ธันวาคม 2533 จำเลยทั้งสองได้รับเงินครบถ้วนแล้ว เมื่อครบกำหนดจำเลยทั้งสองไม่ได้ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยแก่โจทก์ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์หลังจากทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว จำเลยทั้งสองไม่เคยชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยแก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินต้นจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 100,000 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยทั้งสองเฉพาะปัญหาข้อ
กฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ศาลฎีกาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยทั้งสองมีว่าหนังสือตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ที่มีผลบังคับ
ได้ตามกฎหมายหรือไม่ในปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
วินิจฉัยมาว่า จำเลยทั้งสองได้กู้เงินโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 ต่อมาจำเลยทั้งสอง
ทำหนังสือรับสภาพหนี้ว่าได้กู้เงินจากโจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท ชำระคืนภายในสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2534 ตามเอกสารหมายเลข 2 เมื่อถึงกำหนด จำเลยทั้งสองไม่ชำระ
เห็นว่า หนังสือตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นเอกสารที่รับรองหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน
เอกสารหมายเลข 1 โดยขึ้นต้นด้วยข้อความว่าข้าพเจ้าได้กู้เงินนายบุญเรือง จันทร์
แย้(โจทก์) เป็นเงิน 100,000 บาท จะผ่อนส่งคืนให้หมดสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์
2534 แล้วลงท้ายด้วยการลงลายมือชื่อของจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นข้อความที่แสดง
แจ้งชัดว่าจำเลยทั้งสองรับว่าเป็นหนี้เงินกู้โจทก์รายนี้จริง ทั้งยังยืนยันที่จะชำระหนี้
ดังกล่าวโดยมีกำหนดเวลาไว้ด้วย จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ที่มีผลบังคับได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 (เดิม)

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ